

0007513-03.1998.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

Elenita da Silva Aragao e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

Alice Pereira de Limafoi processado pela Justiça Pública e, por sentença datada de 17/02/2004, condenado à pena de privativa de liberdade de 04 ano(s) e 05 mês(es) de reclusão, em regime inicialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0007513-03.1998.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007513-03.1998.8.26.0127

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

Elenita da Silva Aragao e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

Alice Pereira de Limafoi processado pela Justiça Pública e, por sentença datada de 17/02/2004, condenado à pena de privativa de liberdade de 04 ano(s) e 05 mês(es) de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 17 dias-multa, fixados no mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4, II e IV, do CP (fls.

223/231).

Irresignada, a ré recorreu à Segunda Instância.

Por acórdão datado de 23/12/2008, dado parcial provimento ao reclamo, e fixada a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias multa (fls. 301/305).

Embargos de declaração do Ministério Público conhecidos e providos para manter a sentença de primeiro grau como lançada (312/314).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 22/01/2010 e para a ré em 29/04/2011 (fls. 323).

Expedido mandado de prisão, o processo ficou aguardando o cumprimento até a presente data, sem, portanto, que a execução da pena se iniciasse ou que se implementasse qualquer evento interruptivo da prescrição.

É O NECESSÁRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal.

Como é cediço, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida a qualquer tempo do processo e mesmo de ofício pelo juiz.

De acordo com o artigo 110, caput, do Código Penal Brasileiro que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição é calculada com base na pena efetivamente aplicada. Ainda, terá como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação (art. 112, inciso I, do CP).

Disciplina, ainda, o artigo 114 do mesmo Diploma legal, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada ou no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

No caso em tela, com pena definitiva de 04 ano(s) e 05 mês(es) de reclusão, inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal, visto que possui lapso prescricional de 12 anos, conforme artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Da data do trânsito em julgado para a acusação (22/01/2010) até o presente transcorreu período superior a 12 anos.

Anoto que a sentença que reconhece a prescrição é meramente declaratória e não constitutiva, de modo que pode ser proferida a qualquer momento.

Do exposto, declaro extinta a punibilidade dos fatos imputados a Alice Pereira de Lima na r. sentença, nos termos ao artigo 107, inciso IV, primeira figura, cc artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Nada a deliberar sobre as demais rés, diante das guias de recolhimento definitivas expedidas.

P.I.C.

Carapicuíba, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA